

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der taskbase.com
gültig ab 01.08.2016

1. Geltung der AGB

1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für die Nutzung der Website taskbase.com. Sie regeln einerseits das Verhältnis zwischen den einzelnen registrierten Benutzern und dem Betreiber von taskbase.com und andererseits zwischen den Benutzern der Website unter sich.

2 Mit der Bestätigung der Registrierung des Benutzers durch den Betreiber der Website taskbase.com kommt der Vertrag über die Nutzung von taskbase.com zwischen dem Benutzer und dem Betreiber zustande. Mit der Registrierung anerkennt der Benutzer diese AGB. Etwaige entgegenstehende oder abweichende Bedingungen des Nutzers haben keine Gültigkeit, auch wenn der Betreiber von taskbase.com diese nicht ausdrücklich ablehnt.

2. Registrierung

1 Zur Nutzung aller Funktionen der Website taskbase.com ist es notwendig, dass sich der Benutzer vorgängig registriert. Die Registrierung erfolgt, indem der Benutzer den Registrierungsprozess auf der Website durchläuft und die dabei abgefragten Informationen online eingibt. Bei der Registrierung hat der Benutzer einen Benutzernamen sowie ein Passwort zu wählen.

2 Alle Angaben, die der Benutzer im Rahmen der Registrierung macht, müssen vollständig und inhaltlich korrekt sein. Auf das Ausfüllen von als optional gekennzeichneten Daten kann der Benutzer verzichten. Gegenüber dem Betreiber von taskbase.com ist die Verwendung von Pseudonymen, Spitznamen, fiktiven Identitäten oder Personenangaben, die sich auf jemand anderes als den Benutzer selbst beziehen, bei der Registrierung untersagt. Für die Benennung des Benutzers auf der Website dient der vom Benutzer gewählte Benutzername. Jeder Benutzer darf sich nur einmal registrieren.

3 Unmittelbar nach Durchlaufen des Registrierungs Vorgangs wird der Betreiber von taskbase.com dem Benutzer mittels E-Mail an die vom Benutzer angegebene Adresse die erfolgreiche Registrierung bestätigen. Vorbehalten bleibt die Ablehnung eines Benutzers gemäss Ziff. 2 Abs. 4.

4 Es besteht kein Anspruch auf Registrierung auf taskbase.com. Der Betreiber kann die Registrierung eines bestimmten Benutzers ohne Angabe von Gründen ablehnen. Diesfalls werden die vom Benutzer im Rahmen der Registrierung übermittelten Daten vom Betreiber der Website unverzüglich gelöscht.

5 Es lässt sich nicht ausschliessen, dass Registrierungen unter Verwendung von falschen Angaben erfolgen. Der Betreiber von taskbase.com übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit der Benutzerangaben und die tatsächliche Identität eines Benutzers; ein Benutzer hat sich selbst von der Identität anderer Benutzer zu überzeugen.

3. Nutzungsbefugnisse an Aufgaben und Lösungen

3.1 Nutzungsbefugnisse der Benutzer

1 Nicht registrierte Benutzer dürfen Aufgaben und Lösungen sich am Bildschirm anzeigen lassen und ausdrucken und für den Eigengebrauch nutzen.

2 Jeder registrierte Benutzer darf die auf der Website taskbase.com zur Verfügung gestellten Aufgaben und Lösungen im Rahmen der möglichen Funktionen der Website nutzen.

3.2 Erteilung von Nutzungsbefugnissen an den Betreiber und die anderen Benutzer

1 Mit dem Einstellen einer Aufgabe und/oder Lösung auf der Website taskbase.com erteilt der die Einstellung vornehmende Benutzer dem Betreiber sowie den anderen, auch künftigen Benutzern der Website unwiderruflich die Befugnis, die Aufgabe und/oder Lösung entsprechend den im Zusammenhang mit der Website zur Verfügung stehenden Funktionen zu verwenden, insbesondere online zugänglich zu machen, zu editieren, in Aufgabenlisten zu kompilieren, in elektronischer Form und auf Papier zu kopieren und Kopien an Dritte weiterzugeben sowie die Aufgaben und/oder Lösungen zu modifizieren. Diese Befugnis gilt für alle Elemente einer Aufgabe oder Lösung, d.h. Text sowie allfällige Graphiken und Bilder. Die Gewährung der Nutzungsbefugnisse durch die Benutzer an den Betreiber und die anderen Benutzer erfolgt vergütungsfrei.

2 Der Benutzer sichert für die von ihm auf der Website taskbase.com eingestellten Aufgaben, Lösungen (Text, Graphiken und/oder Bilder) und/oder Layouts zu, dass er hierzu und zur Erteilung der Nutzungsbefugnisse an den Betreiber und die anderen Benutzer gemäss Ziff. 3.2 Abs. 1 berechtigt ist und dass keine Rechte Dritter entgegenstehen. Der Betreiber behält sich jedoch das Recht vor, Aufgaben, Lösungen und/oder Layouts von der Website zu löschen, wenn in der Beurteilung des Betreibers das Risiko der Verletzung von Drittrechten besteht.

3 Der Benutzer hat den Betreiber sowie die anderen Benutzer der Website gegenüber allfälligen Ansprüchen Dritter vollumfänglich freizustellen, die damit begründet werden, dass die Einstellung einer

Aufgabe, einer Lösung und/oder eines Layouts durch den Benutzer auf der Website und/oder deren Nutzung gemäss Ziff. 3.1 bestehende Drittrechte verletzt. Der Benutzer hat einen allfälligen Rechtsstreit, soweit dies das anwendbare Prozessrecht erlaubt, auf seine Kosten zu übernehmen und dem Betreiber und/oder den anderen betroffenen Benutzern der Website alle sonstige Hilfe und Unterstützung in einer allfälligen Auseinandersetzung mit einem Dritten zu leisten. Insbesondere hat der Benutzer allfällige in einem Urteil eines Gerichtes oder Schiedsgerichtes oder in einem gerichtlichen oder aussergerichtlichen Vergleich dem Betreiber und/oder andern Benutzern der Website auferlegte Schadenersatz-, Lizenz- und sonstige Zahlungen an den Drittsprecher sowie die dem Betreiber und/oder den andern Benutzern der Website entstandenen Gerichts- und Anwaltskosten auf erste Anforderung vollumfänglich zu bezahlen.

4. Vertragsdauer

1 Der Vertrag zwischen dem Benutzer und dem Betreiber von taskbase.com kommt mit der erfolgreichen Registrierung zustande und gilt für eine unbestimmte Dauer.

2 Der Betreiber wird laufende Verträge mit registrierten Benutzern nur aus wichtigem Grund beenden, indem er den Account des betreffenden Benutzers löscht. Als wichtiger Grund gilt insbesondere die schwerwiegende oder trotz vorgängiger Abmahnung wiederholte Verletzung der Bestimmungen dieser AGB durch den Benutzer sowie destruktive Interaktionen des Benutzers mit der Datenbank wie z.B. Aufgaben- oder Lösungsverfälschungen.

3 Die von einem Benutzer in die Website eingestellte Aufgaben, Lösungen und/oder Layouts, stehen auch nach der Beendigung des Vertrages mit dem Benutzer weiterhin auf der Website zur bestimmungsgemässen Nutzung zur Verfügung.

5. Betrieb der Website

1 Die Website taskbase.com wird grundsätzlich, jedoch ohne Garantie gegen Betriebsunterbrüche, während 365 Tagen im Jahr und 24 Stunden pro Tag betrieben. Der Betreiber von taskbase.com gewährleistet ausdrücklich weder den fehlerfreien noch den unterbruchsfreien Betrieb der Website noch die ununterbrochene Verbindung derselben zum Internet. Der Inhalt der Gewährleistung des Betreibers von taskbase.com richtet sich ausschliesslich nach der folgenden Ziff. 7.

2 Der Betreiber überprüft proaktiv den Betrieb der Website und deren Verbindung zum Internet und unternimmt die zumutbaren Anstrengungen zur Beseitigung von Fehlern und Störungen und zur Wiederherstellung des ordnungsgemässen Betriebs. Der Betreiber bietet einen Helpdesk an, an welchen die registrierten Benutzer allfällig festgestellte Fehler und Störungen im Betrieb der Website mittels E-Mail melden können.

3 Der Betreiber trifft für die Daten auf taskbase.com angemessene Datensicherungs- und Backup-Vorkehrungen. Diese sind als zusätzliche Massnahmen zu verstehen und jeder registrierte Benutzer hat für seine eigenen Daten (vom Benutzer eingestellte Aufgaben/Lösungen und zusammengestellte Aufgabenlisten) geeignete Datensicherungsmassnahmen zu treffen.

4 Falls der Betreiber Massnahmen zur Pflege und Wartung der Website oder zur Änderung derselben durchführt, sind die Benutzer unter Umständen nicht oder nur beschränkt in der Lage, auf die Website zuzugreifen und/oder diese zu nutzen. Der Betreiber wird solche Betriebsunterbrechungen, soweit diese planbar sind, rechtzeitig im Voraus den Benutzern durch entsprechende Hinweise auf der Website ankündigen.

5 Der Betreiber trifft Massnahmen zum Schutz des ordnungsgemässen Betriebs der Website vor negativen Ausseneinflüssen (Viren sowie andere schädliche Programme und Dateien, unautorisierte Zugriffe auf Systeme und Daten etc.). Der Betreiber kann jedoch nicht garantieren, dass diese Massnahmen in jedem Fall wirksam sind. Für den Schutz ihrer eigenen Geräte und Software sind die Benutzer selber verantwortlich.

6. Verantwortlichkeiten der Benutzer

1 taskbase.com ist ausschliesslich für Aufgabenstellungen und dazugehörige Lösungen bestimmt. Es ist untersagt, andere Inhalte auf taskbase.com einzustellen.

2 Die registrierten Benutzer tragen die Verantwortung für die von ihnen auf der Website taskbase.com eingestellten Aufgaben und Lösungen, sowohl bezüglich des Inhalts als auch bezüglich der dazugehörigen Metainformationen (Angabe von Stichworten, Schwierigkeitsgrad etc.). Der Betreiber der Website übernimmt keine Haftung hinsichtlich der Qualität von Aufgaben und Lösungen, deren inhaltliche Korrektheit sowie der dazu auf der Website verfügbaren Metainformationen. Der Betreiber behält sich jedoch das Recht vor, Aufgaben und/oder Lösungen von der Website zu löschen, wenn diese

thematisch nicht in die Aufgabensammlung von taskbase.com passen oder inhaltliche Mängel aufweisen, ebenso behält er sich vor, allfällige unrichtige Metadaten zu korrigieren.

3 Jeder Benutzer ist selber verantwortlich für die Verwendung der von ihm ausgewählten Aufgaben sowie Aufgabenlisten.

4 Über ihren Account können die registrierten Benutzer die auf der Website taskbase.com über sie gespeicherten Daten einsehen und kontrollieren. Die registrierten Benutzer sind verpflichtet, die ihre Person betreffenden Daten jederzeit aktuell zu halten und gegebenenfalls anzupassen.

5 Jeder registrierte Benutzer ist dafür verantwortlich, dass sein Passwort unautorisierten Dritten nicht bekannt oder zugänglich wird. Falls der Benutzer Grund zur Annahme hat, dass sein Passwort einem Dritten bekannt geworden ist, hat er unverzüglich sein Passwort via seinen Account zu ändern. Bis zum Zeitpunkt der Änderung des Passworts durch den Benutzer trägt dieser die alleinige Verantwortung für die Nutzung oder den Missbrauch seines Passworts.

7. Gewährleistung

1 Der Betreiber von taskbase.com behebt allfällig auftauchende, in seinen Verantwortungsbereich fallende Störungen und Mängel innerhalb angemessener Frist, nach Eingang einer Mängelanzeige eines registrierten Benutzers.

2 Ist wegen in den Verantwortungsbereich des Betreibers fallender Störungen und/oder Mängeln während mehr als 10 aufeinanderfolgenden Kalendertagen oder während mehr als 10 Kalendertagen innerhalb eines Monats die Nutzung der Website für einen registrierten Benutzer verunmöglicht oder erheblich beeinträchtigt, ist der betroffene Benutzer zur Kündigung des Vertrages mit sofortiger Wirkung berechtigt.

8. Haftung des Betreibers

1 Der Betreiber von taskbase.com haftet für von ihm absichtlich oder grobfahrlässig verursachte direkte Schäden der Benutzer. Jede weitere Haftung des Betreibers, insbesondere für indirekte und Folgeschäden, wie entgangenen Gewinn, nicht realisierte Einsparungen, Datenverlust, Ansprüche Dritter etc. ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

9. Datenschutz

1 Die vom Benutzer im Rahmen der Registrierung gemachten persönlichen Angaben werden vom Betreiber von taskbase.com ausschliesslich im Zusammenhang mit dem Betrieb der Website sowie für die Abwicklung des Vertragsverhältnisses mit dem Benutzer verwendet. Ausgenommen sind der Benutzername sowie Vor- und Familienname und das Foto des Benutzers, welche die für die anderen Benutzer der Website zugänglichen User Informationen darstellen. Der Benutzername wird auch zur Bezeichnung der Autorschaft des Benutzers für die von ihm eingestellten Aufgaben und Lösungen sowie für die von ihm zusammengestellten Aufgabenlisten verwendet.

2 Der Betreiber speichert ferner bei jeder Speicher-Interaktion mit der Datenbank von taskbase.com (erstellen/modifizieren von Aufgaben, Lösungen, Meta-Informationen) die folgenden Daten: IP-Adresse, Benutzername, Datum und Uhrzeit. Diese Daten dienen ausschliesslich zu Beweis Zwecken, z.B. im Fall von Unklarheiten bezüglich der Autorschaft an einer Aufgabe/Lösung.

3 Die Benutzer dürfen die ihnen zugänglichen User Informationen über andere Benutzer ausschliesslich im Zusammenhang mit der ordnungsgemässen Nutzung der Website verwenden, z.B. im Rahmen der durch die Website vorgesehenen Funktionalität zur Diskussion über Aufgaben und Lösungen.

4 Mit der Registrierung erteilt der Benutzer seine Zustimmung zur Bearbeitung seiner Daten. Mit der Beendigung des Vertrages zwischen dem registrierten Benutzer und dem Betreiber von taskbase.com werden der Account des Benutzers mit den Benutzerdaten sowie die User Informationen auf der Website gelöscht. Die Personendaten des Benutzers werden vom Betreiber nach Vertragsbeendigung lediglich noch offline soweit bearbeitet, als dies zur Bereinigung aller Ansprüche aus dem Vertragsverhältnis sowie im Rahmen der ordentlichen Führung der Geschäftsbücher erforderlich ist.

10. Anwendbares Recht und Gerichtsstand

1 Der Vertrag zwischen dem Benutzer und dem Betreiber von taskbase.com untersteht materiellem schweizerischem Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den Internationalen Warenkauf. Ausschliesslicher Gerichtsstand ist der jeweilige Sitz des Betreibers von taskbase.com.

11. Salvatorische Klausel

1 Sollte eine Bestimmung dieser AGB nichtig sein oder rechtsunwirksam werden, so gelten die übrigen Bestimmungen weiter. Nichtig oder rechtsunwirksame Bestimmungen sind durch gültige Bestimmungen zu ersetzen, die in ihrer wirtschaftlichen Auswirkung den ungültigen so nahe kommen, wie rechtlich möglich.